

แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เชื่อโดยสุจริตว่า ตนมีอำนาจในการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๔ (๔) และข้อ ๔๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น เห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีอำนาจในการสั่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งได้แต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และแต่งตั้ง นาย ว. ทำหน้าที่แทนผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำไปโดยปราศจากอำนาจ ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีพิกัดต้องพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์วางตัวไม่เป็นกลางทางการเมืองหรือไม่แต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์วางตัวไม่เป็นกลางทางการเมืองในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยมีความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้สนับสนุนผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ที่วางตัวไม่เป็นกลางทางการเมือง หากให้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านใหม่ต่อไป จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จะทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม และนำมาซึ่งปัญหาในการร้องเรียนถึงความไม่เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งดังกล่าว และแต่งตั้งท้องถิ่นอำเภอเมืองพิษณุโลก ดำรงตำแหน่งแทนไปโดยสุจริต ไม่มีเจตนาถ่วงถ่วงหรือเอื้อประโยชน์ในทางการเมืองให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีมติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการสั่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านใหม่พ้นจากตำแหน่งได้ตามข้อ ๔๔ (๔) และข้อ ๔๖ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านใหม่



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด มีอำนาจในการแต่งตั้งหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อาทิ การรับสมัครเลือกตั้ง การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยังมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งดังกล่าวเช่นกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๑^๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเห็นว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอาจเกิดความเสียหายแก่การจัดการเลือกตั้ง หรืออาจทำให้การเลือกตั้งดังกล่าวไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอาจมีคำสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุติการกระทำดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวได้ และเป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่ และ

^๖ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๒๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะและให้ความเห็นชอบในการกำหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

(๓) กำกับดูแล และอำนวยการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

(๔) กำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง และรายงานผลการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

(๕) ปฏิบัติการใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมอบหมาย

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีอำนาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะบุคคลหรือบุคคลใดเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้ตามสมควร



แต่งตั้งผู้อื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดไม่ใช่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ย่อมไม่มีอำนาจในการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านใหม่ แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เชื่อโดยสุจริตว่า ตนมีอำนาจในการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๔ (๔)^๒ และข้อ ๔๖^๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น เห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีอำนาจในการสั่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งได้แต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านใหม่และแต่งตั้ง นาย ว. ทำหน้าที่แทนผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำไปโดยปราศจากอำนาจ ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีพิกัดต้องพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์วางตัวไม่เป็นกลางทางการเมืองหรือไม่แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๙/๒๕๖๓)

เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ตามข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น เป็นหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติเป็นหลักไว้ว่า วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ

^{๒-๓} ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๔๔ นอกจากการพ้นตำแหน่ง ตามข้อ ๔๓ แล้ว ให้กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๑.๑

๑.๑

(๔) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งโดยเห็นว่าวางตัวไม่เป็นกลางทางการเมือง มีความประพฤติส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อประกาศ ระเบียบ หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

๑.๑

๑.๑

ข้อ ๔๖ เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแต่งตั้งหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ระบุประเภทและชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการแต่งตั้งนั้นและให้มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระยะเวลาเช่นเดียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เนื่องจากหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ผู้ถูกกล่าวหา ย่อมสามารถปกป้องสิทธิของตนได้ดีกว่า หากให้ทนายความหรือบุคคลที่ผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจเป็นผู้แนะนำผู้ถูกกล่าวหา หรือตอบคำถามแทนผู้ถูกกล่าวหาต่อคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน การที่ไปจำกัดสิทธิในการนำบุคคลดังกล่าวมาเข้าร่วมการรับฟังและห้ามมิให้บุคคลดังกล่าว ชักถาม แนะนำ ผู้ถูกกล่าวหาหรือตอบคำถามแทนผู้ถูกกล่าวหา จึงย่อมเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาเกินไปกว่าหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการที่บัญญัติไว้ในข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาดฯ ให้หลักประกันความเป็นธรรมแก่คู่กรณีต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงต้องนำมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว มาใช้บังคับกับหลักเกณฑ์ในข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาดฯ ดังนั้น เนื้อหาในข้อ ๓๔ ของระเบียบดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เฉพาะในส่วนที่กำหนดว่าห้ามมิให้บุคคลดังกล่าว ชักถาม แนะนำผู้ถูกกล่าวหาหรือตอบคำถามแทนผู้ถูกกล่าวหา

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าบทบัญญัติของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๔ ในส่วนที่ห้ามมิให้ทนายความหรือบุคคลที่ผู้ถูกกล่าวหาได้วางใจ ซึ่งได้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาต่อคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน ชักถาม แนะนำผู้ถูกกล่าวหาหรือตอบคำถามแทนผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหา เป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งหรือไม่เป็นไปตามมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งได้บัญญัติรับรองสิทธิของคู่กรณีให้มีสิทธินำทนายความหรือที่ปรึกษาของคู่กรณีเข้าร่วมในการพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ดังนั้น จึงถือว่าบทบัญญัติในข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาดฯ ในส่วนดังกล่าว เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นธรรม



หรือการมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติราชการดังกล่าวจึงไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็น หรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ เป็นผลให้บทบัญญัติข้อ ๓๔ ของระเบียบข้างต้น ในส่วนดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ บทบัญญัติดังกล่าวยังมีลักษณะเป็นการสร้างอุปสรรคขัดขวางต่อการใช้สิทธิตามมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งได้รับรองสิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน กรณีจึงเป็นการบัญญัติที่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ดังนั้น จึงไม่มีผลใช้บังคับตามมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๔ ในหมวด ๓ ส่วนที่ ๒ การสืบสวนสอบสวน ข้อ ๓๔ เฉพาะข้อความที่ห้ามมิให้ทนายความหรือบุคคลที่ถูกกล่าวหาไว้วางใจ ชักถาม แนะนำผู้ถูกกล่าวหาหรือตอบคำถามแทนผู้ถูกกล่าวหา

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณามาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้บัญญัติว่า ในการพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ คู่กรณีมีสิทธินำทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้ การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้ทำลงต่อหน้าคู่กรณี ให้ถือว่าเป็นการกระทำของคู่กรณี เว้นแต่คู่กรณีจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติเป็นหลักไว้ว่า วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ กรณีจึงเห็นว่าหลักเกณฑ์ตามข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาดฯ เป็นหลักเกณฑ์

^๔ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๓๔ ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาสามารถนำทนายความ หรือบุคคลที่ตนได้วางใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงได้จำนวนหนึ่งคน กรณีที่ไม่สามารถนำบุคคลดังกล่าวมาเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงไม่อาจนำมาเป็นเหตุขอเลื่อนการชี้แจงได้ และห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวชักถาม แนะนำผู้ถูกกล่าวหาหรือตอบคำถามแทนผู้ถูกกล่าวหา หากฝ่าฝืนหรือมีพฤติการณ์อันเป็นการขัดขวางหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม ให้ผู้แจ้งข้อกล่าวหาไม่อนุญาตให้บุคคลนั้นเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง และให้บันทึกเหตุดังกล่าวรวมไว้ในสำนวนการสืบสวนสอบสวน



ที่ประกันความเป็นธรรมต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เพราะหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ผู้ถูกกล่าวหาสามารถปกป้องสิทธิของตนได้ดีกว่า หากให้ทนายความหรือบุคคลที่ผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจเป็นผู้แนะนำผู้ถูกกล่าวหา หรือตอบคำถามแทนผู้ถูกกล่าวหาต่อคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน การที่ไปจำกัดสิทธิในการนำบุคคลดังกล่าวมาเข้าร่วมการรับฟังและห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวซักถาม แนะนำ ผู้ถูกกล่าวหาหรือตอบคำถามแทนผู้ถูกกล่าวหา จึงย่อมเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาเกินไปกว่าหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการที่บัญญัติไว้ในข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาดฯ ให้หลักประกันความเป็นธรรมแก่คู่กรณีต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงต้องนำมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมาใช้บังคับกับหลักเกณฑ์ในข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาดฯ ดังนั้น เนื้อหาในข้อ ๓๔ ของระเบียบดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เฉพาะในส่วนที่กำหนดว่า ห้ามมิให้บุคคลดังกล่าว ซักถาม แนะนำผู้ถูกกล่าวหาหรือตอบคำถามแทนผู้ถูกกล่าวหา พิจารณาให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาดฯ ในหมวด ๓ ส่วนที่ ๒ การสืบสวนสอบสวน ข้อ ๓๔ เฉพาะข้อความว่า ห้ามมิให้บุคคลดังกล่าว ซักถาม แนะนำผู้ถูกกล่าวหาหรือตอบคำถามแทนผู้ถูกกล่าวหา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๗/๒๕๖๒)

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น

คู่มือที่ ๒ หน้า ๖๑๓-๖๑๘

คู่มือที่ ๖ หน้า ๘๔๓-๘๔๖

คู่มือที่ ๗ หน้า ๕๒๕-๕๒๙

๒.๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น

คู่มือที่ ๑ หน้า ๑๑๕๓-๑๑๕๘

คู่มือที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๖๖๕-๖๗๐

คู่มือที่ ๖ หน้า ๘๔๖-๘๕๑

คู่มือที่ ๗ หน้า ๕๒๙-๕๓๑



บทที่ ๑๖

คดีปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน

๑. งานทะเบียนราษฎร

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๑๕๙-๑๑๖๒
- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๖๑๙-๖๒๕
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๗๓๗-๗๔๓
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๖๗๑-๖๘๖
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๘๕๓-๘๖๕
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๕๓๓-๕๓๗
- ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๕๗๓-๕๗๘

๒. งานทะเบียนคนต่างด้าว

- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๖๘๖-๖๘๘
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๘๖๕-๘๖๘
- ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๕๒๙-๕๓๒
- ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๕๗๙-๕๘๔

๓. งานทะเบียนอาวุธปืน

โดยที่อาวุธปืนเป็นสิ่งที่เป็อันตรายต่อสวัสดิภาพในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ด้วยเหตุนี้ มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงบัญญัติ ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อมิ ใช้ สั่ง หรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ และ มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติห้ามมิให้ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนให้แก่บุคคลตามที่บัญญัติไว้ นอกจากนั้น มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันยังบัญญัติไว้ด้วยว่าใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ให้ออกให้แก่บุคคลสำหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์ ดังนั้น แม้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนจะเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม



มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ นายทะเบียนท้องที่ก็มีหน้าที่หรือความผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องออกใบอนุญาตให้ตามที่ขอ หากแต่มีดุลพินิจที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้หรือไม่ก็ได้ โดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นของผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นราย ๆ ไป ว่าจำเป็นต้องมีและใช้อาวุธปืนสำหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด เป็นสำคัญ ดังนั้น การที่นายอำเภอบ้านหมี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ใช้ดุลพินิจมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืนชนิดปืนยาวอัดลมให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแล้วจำนวน ๔ กระบอก รวมทั้งผู้ฟ้องคดีไม่ใช่นักกีฬายิงปืนและการฝึกซ้อมของผู้ฟ้องคดีก็เป็นอันตรายต่อผู้อื่นได้ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนยาวอัดลมต่อนายอำเภอบ้านหมี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำร้องของผู้ฟ้องคดีแล้วได้มีหนังสือแจ้งตอบปฏิเสธคำร้องของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดียังไม่มีภารกิจและความจำเป็นที่ต้องมีและใช้อาวุธปืนตามที่ขออนุญาต ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยผ่านผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ส่งคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมและมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คำขอของผู้ฟ้องคดียังขาดเหตุผลข้อเท็จจริงและความจำเป็นเพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีได้มีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โต้แย้งและชี้แจงเหตุผลว่า ปืนยาวอัดลมกระบอกเดิมที่มีอยู่แล้วใช้ระบบอัดลมอากาศแรงดันสูง ส่วนปืนยาวอัดลมที่อยู่ระหว่างขออนุญาตซื้อเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง นั้น มีระบบกลไกแบบใช้ลูกสูบทำงานร่วมกับสปริง ระยะการยิงไม่ไกลหวังผลต่ำกระสุนไม่แรงเกิน ไม่ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น วัตถุประสงค์เพื่อสันตนาการ กีฬา ยิงฝึกซ้อมและแข่งขันในบ้าน ชับไล่สัตว์รบกวน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาจากข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการของทางราชการที่เกี่ยวข้องประกอบข้อเท็จจริงตามคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีอาวุธปืนอยู่ในความครอบครองแล้วจำนวน ๔ กระบอก โดยมีอาวุธปืนประเภทเดียวกับที่ขอจำนวน ๑ กระบอก และยังใช้ได้และวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตของผู้ฟ้องคดีเพื่อขับไล่สัตว์รบกวนนั้น เป็นการป้องกันเหตุเนื่องจากมีวิธีป้องกันอื่นๆ อีกหลายวิธี รวมทั้งผู้ฟ้องคดีไม่ใช่นักกีฬายิงปืน และการยิงฝึกซ้อมของผู้ฟ้องคดีตามที่ให้ถ้อยคำก็เป็นอันตรายต่อบ้านใกล้เคียงและผู้อยู่อาศัยในบ้าน ประกอบกับ



ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ใบนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ให้ออกให้แก่บุคคลสำหรับใช้ป้องกันตัวหรือทรัพย์สินหรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์ มิใช่มีไว้เพื่อสันตินาการ ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีเหตุผลและความจำเป็นเพียงพอที่ต้องมีและใช้อาวุธปืนตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งไม่ออกใบนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ยกเลิกคำสั่งเดิม และให้ใช้คำสั่งใหม่นี้แทน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา กรมการปกครองได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เห็นชอบตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วไม่พอใจ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่อาวุธปืนเป็นสิ่งที่เป็อันตรายต่อสวัสดิภาพในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ด้วยเหตุนี้ มาตรา ๗^๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อมี ใช้ สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ และ มาตรา ๑๓^๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ได้บัญญัติห้ามมิให้ออกใบนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน

^๑ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐

มาตรา ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อมี ใช้ สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่

^๒ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ เพิ่มโดยคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙

มาตรา ๑๓ ห้ามมิให้ออกใบนุญาตตามความในหมวดนี้แก่

(๑) บุคคลซึ่งต้องโทษจำคุกสำหรับความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา ดังต่อไปนี้

(ก) มาตรา ๙๗ ถึงมาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๗๗ ถึงมาตรา ๑๙๓ มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๐ หรือ มาตรา ๒๙๓ ถึงมาตรา ๓๐๓

(ข) มาตรา ๒๕๔ ถึงมาตรา ๒๕๗ และพ้นโทษยังไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันพ้นโทษถึงวันยื่นคำขอใบนุญาต เว้นแต่ในกรณีความผิดที่กระทำด้วยความจำเป็นหรือเพื่อป้องกันหรือโดยถูกยั่วโทษ

(๒) บุคคลซึ่งต้องโทษจำคุกสำหรับความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๑๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๙ หรือพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๗ มาตรา ๒๔ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔

(๓) บุคคลซึ่งต้องโทษจำคุกตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปในระหว่างห้าปีนับย้อนขึ้นไปจากวันยื่นคำขอ สำหรับความผิดอย่างอื่น นอกจากที่บัญญัติไว้ใน (๑) และ (๒) เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๔) บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(๕) บุคคลซึ่งไม่สามารถจะใช้อาวุธปืนได้โดยกายพิการหรือทุพพลภาพ เว้นแต่จะมีไว้เพื่อเก็บตามมาตรา ๑๑



ให้แก่บุคคลตามที่บัญญัติไว้ นอกจากนั้น มาตรา ๙^๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ ยังบัญญัติไว้ด้วยว่าใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ให้ออกให้แก่บุคคลสำหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์ ดังนั้น แม้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนจะเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นายทะเบียนท้องที่ก็มีได้มีหน้าที่หรือความผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องออกใบอนุญาตให้ตามที่ขอ หากแต่มีดุลพินิจที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้ก็ได้ โดยคำนึงเหตุผลและความจำเป็นของผู้ขอใบอนุญาตเป็นราย ๆ ไปว่า จำต้องมีและใช้อาวุธปืนสำหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด เป็นสำคัญ โดยนายทะเบียนท้องที่หรือผู้บังคับบัญชาของนายทะเบียนท้องที่ย่อมมีความชอบธรรมที่จะกำหนดแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจในการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตโดยอ้างอิงแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติ รวมทั้งหนังสือสั่งการและคำสั่งที่เกี่ยวข้องได้ แต่ทั้งนี้ นายทะเบียนท้องที่หรือผู้บังคับบัญชาของนายทะเบียนท้องที่ที่จะต้องไม่มีความประสงค์ที่จะให้แนวปฏิบัติหรือแนวนโยบายในการใช้ดุลพินิจดังกล่าวมีสภาพบังคับเป็นกฎ และหรือถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติหรือแนวนโยบายในการใช้ดุลพินิจดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ดังเช่นการใช้บังคับกฎ ทั้งแนวปฏิบัติหรือแนวนโยบายในการใช้ดุลพินิจดังกล่าวจะต้องไม่ชักนำให้นายทะเบียนท้องที่ใช้ดุลพินิจในการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนโดยมิชอบด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ และมีข้อความขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด ๆ อีกด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนตามคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแล้วจำนวน ๔ กระบอก โดยมีอาวุธปืนประเภทเดียวกับที่ขอจำนวน ๑ กระบอก และยังใช้ได้ และเหตุผลในคำขอของผู้ฟ้องคดีเป็นการป้องกันเกินเหตุ รวมทั้งผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ นักกีฬายิงปืน และการฝึกซ้อมของผู้ฟ้องคดีก็เป็นอันตรายต่อผู้อื่นได้

(๖) บุคคลซึ่งเป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือปรากฏว่าเป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

(๗) บุคคลซึ่งไม่มีอาชีพและรายได้

(๘) บุคคลซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

(๙) บุคคลซึ่งมีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อยของประชาชน

สำหรับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ห้ามมิให้ออกให้แก่บุคคลซึ่งมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ที่บุคคลนั้นขออนุญาต น้อยกว่าหกเดือน

^๓ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐

มาตรา ๙ ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ให้ออกให้แก่บุคคลสำหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์

ใบอนุญาตนั้นให้ออกสำหรับอาวุธปืนแต่ละกระบอก



ซึ่งเป็นการชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย จึงไม่เป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ประการใด ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยเหตุเดียวกันกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๙/๒๕๖๓)

๔. งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น นั้น ถ้ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมเกินกว่าหนึ่งในสี่แห่งทุนของบริษัท ถือได้ว่าครบเป็นองค์ประชุม และสามารถประชุมปรึกษากิจการของบริษัท รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทได้ตามมาตรา ๑๕๑ และมาตรา ๑๗๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับข้อ ๗ และข้อ ๑๖ วรรคหนึ่งของข้อบังคับของบริษัท ท. จำกัด การที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ท. จำกัด เลือกนาย ช. ให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนประธานกรรมการของบริษัท ตลอดจนดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อทางทะเบียนผู้ถือหุ้น พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม การเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท และการเปลี่ยนแปลงตราสำคัญของบริษัท จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำสั่งของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครที่รับจดทะเบียนตามมติของที่ประชุมดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ บริษัท ท. จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยมีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นประธานกรรมการ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และนาย ก. เป็นกรรมการของบริษัท โดยกรรมการสองคนมีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กระทำการผูกพันบริษัทดังกล่าว โดยมีบริษัท ท. จำกัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และน.ส. อ. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท ท. จำกัด (มหาชน) ต่อมา มีคำสั่งให้บริษัท พ. จำกัด ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ โอนหุ้นของบริษัท ท. จำกัด หักชำระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ ซึ่งรวมถึงบริษัท บ. (๑๙๙๑) จำกัด และบริษัท บ. จำกัด หลังจากนั้น ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการได้โอนหุ้นให้กับบริษัททั้งสอง และได้มีหนังสือถึงกรรมการบริษัท ท. จำกัด ขอให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น แต่บริษัทไม่ปฏิบัติตาม ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการจึงมีคำร้องขอให้ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งบังคับให้กรรมการบริษัทดำเนินการดังกล่าว แต่ศาลมีคำสั่งให้ยกคำร้อง เนื่องจากผู้บริหารแผนสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นทางทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยถือเอาคำพิพากษาของศาล



แทนการแสดงเจตนาของบริษัททั้งสองได้ตามมาตรา ๒๑๓ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต่อมา บริษัท พ. จำกัด ในฐานะผู้บริหารแผนของบริษัท ท. จำกัด (มหาชน) บริษัท บ. (๑๙๙๑) จำกัด และบริษัท บ. จำกัด ผู้ถือหุ้นได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสามและกรรมการรายอื่นขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยในที่ประชุมมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการ เป็นกรรมการหกคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท และมีมติให้เปลี่ยนตราสำคัญของบริษัทใหม่ และได้มอบอำนาจให้นาย อ. ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ อำนาจกรรมการ และตราสำคัญของบริษัท ท. จำกัด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีทั้งสาม และนาย ป. กรรมการผู้ที่มีอำนาจทำการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้เดิมทราบ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือคัดค้านการจดทะเบียน โดยอ้างว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ขอจดทะเบียนกล่าวอ้าง มิใช่การประชุมที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ จึงไม่มีผลในทางกฎหมายด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาคำขอจดทะเบียนประกอบคำคัดค้านของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ แล้วเห็นว่า บริษัท บ. (๑๙๙๑) จำกัด และบริษัท บ. จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ท. จำกัด มีสิทธิเข้าร่วมประชุม การปฏิเสธมิให้ผู้ถือหุ้นทั้งสองรายดังกล่าวเข้าร่วมประชุมย่อมเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้ง กระบวนการจัดประชุมเป็นไปตามข้อบังคับและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งรับจดทะเบียนและได้แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ทราบ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งเดิมและยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บริษัท ท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ท. จำกัด ถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัท พ. จำกัด ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ท. จำกัด (มหาชน) โอนหุ้นของบริษัท ท. จำกัด หักชำระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ของบริษัท ท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งรวมถึงบริษัท บ. (๑๙๙๑) จำกัด และบริษัท บ. จำกัด เมื่อหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นระบุชื่อ ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ท. จำกัด (มหาชน) จึงได้ทำหนังสือโอนหุ้น ต่อมา ได้มีหนังสือแจ้งการโอนหุ้นเพื่อชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการพร้อมทั้งแนบสำเนาคำสั่งศาลล้มละลายกลาง ตารางการหักชำระหนี้โดยการโอนหุ้นและ



สำเนาหนังสือโอนหุ้นไปยังกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ท. จำกัด เพื่อแจ้งการโอนหุ้นดังกล่าว ดังนั้น บริษัท บ. (๑๙๙๑) จำกัด และบริษัท บ. จำกัด จึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ท. จำกัด โดยชอบตามมาตรา ๑๑๒๙^{๔-๗} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และข้อ ๕ ของบังคับของบริษัท ท. จำกัด แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม และนาย ป. กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทจะมีได้ดำเนินการจดทะเบียนการโอนหุ้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น แต่การโอนหุ้นของบริษัทดังกล่าวให้กับบริษัท บ. (๑๙๙๑) จำกัด และบริษัท บ. จำกัด เป็นการโอนหุ้นเพื่อหักชำระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ อันเป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการและคำสั่งศาลล้มละลายกลาง จึงอยู่ในการรู้เห็นของบริษัท ท. จำกัด และผู้ฟ้องคดีทั้งสาม เมื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ท. จำกัด จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วยบริษัท ท. จำกัด (มหาชน) บริษัท บ. (๑๙๙๑) จำกัด และบริษัท บ. จำกัด ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นของบริษัท ได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสามและกรรมการรายอื่นร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท แม้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะปฏิเสธไม่อนุญาตให้ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัททั้งสองเข้าร่วมประชุม แต่ก็เห็นความเห็นของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะประธานการประชุมซึ่งไม่ใช่มติของที่ประชุมแต่อย่างใด ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัททั้งสองจึงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้โดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๑๗๓^๕ มาตรา ๑๑๗๔^๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑๗๖^๗ และมาตรา ๑๑๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๔ ของข้อบังคับของบริษัท ท. จำกัด เมื่อถึงวันประชุมและมีผู้ถือหุ้นมาประชุม

^{๔-๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๑๒๙ อันว่าหุ้นนั้นย่อมโอนกันได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมของบริษัท เว้นแต่เมื่อเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้น ซึ่งมีข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

การโอนหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้นนั้น ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้อนกับผู้รับโอน มีพยานคนหนึ่งเป็นอย่างน้อยลงชื่อรับรองลายมือชื่อไว้ด้วยแล้ว ท่านว่าเป็นโมฆะ อนึ่ง ตราสารอันนั้นต้องแสดงเลขหมายของหุ้นซึ่งโอนกันนั้นด้วย

การโอนเช่นนี้จะนำมาใช้แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอกไม่ได้ จนกว่าจะได้จดทะเบียนการโอนทั้งชื่อและสำนักของผู้รับโอนนั้นลงในทะเบียนผู้ถือหุ้น

มาตรา ๑๑๗๓ การประชุมวิสามัญจะต้องนัดเรียกให้มีขึ้นในเมื่อผู้ถือหุ้นมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจำนวนหุ้นของบริษัทได้เข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมเช่นนั้น ในหนังสือร้องขอนั้นต้องระบุว่าจะประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด

มาตรา ๑๑๗๔ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษ ให้กระทำการตั้งว่ำนก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน

คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่นั้น ให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุมปรึกษากัน และในกรณีที่เป็นการบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้ระบุข้อความที่จะนำเสนอให้ลงมติด้วย

มาตรา ๑๑๗๖ ผู้ถือหุ้นทั่วทุกคนมีสิทธิจะเข้าประชุมในที่ประชุมใหญ่ได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นประชุมชนิดใดคราวใด



เกินกว่าหนึ่งในสี่แห่งทุนของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุม และสามารถประชุมปรึกษากิจการของบริษัท รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทได้ตามมาตรา ๑๑๕^๔ และมาตรา ๑๑๗ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๗ และข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับของบริษัท ท. จำกัด การที่ผู้ถือหุ้นเลือก นาย ช. ให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตลอดจนดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อทางทะเบียนผู้ถือหุ้น พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม การเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท และการเปลี่ยนแปลงตราสำคัญของบริษัท จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่รับจดทะเบียนตามมติของที่ประชุมดังกล่าว และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๖/๒๕๖๓)

๕. งานทะเบียนการพนัน

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๖๒๖-๖๒๘

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๕๓๓-๕๓๖

๖. งานทะเบียนสมาคม

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๖๒๘-๖๓๑

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๕๘๖-๕๘๗

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๗๐๐-๗๐๓

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๘๘๕-๘๘๖

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๕๔๑-๕๔๗

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๕๓๖-๕๓๘

^๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๑๕๑ อันผู้เป็นกรรมการนั้น เฉพาะแต่ที่ประชุมใหญ่เท่านั้นอาจแต่งตั้งหรือถอนได้



บทที่ ๑๗

คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

๑. การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำต่อบุคคลภายนอก

๑.๑ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของกรุงเทพมหานคร

การที่ผู้รับจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินงานอย่างเพียงพอ ทำให้ท่อรวบรวมน้ำเสียแตกชำรุด ส่งผลให้ผิวจราจรทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ และไม่จัดให้มีการซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ไม่ได้นำแผ่นเหล็กมาปิดหลุมดังกล่าวไว้ รวมทั้งไม่ติดสัญญาณไฟ สัญญาณป้ายเตือน หรือจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้ทราบถึงอันตราย จนก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และทำให้ผู้ใช้ทางได้รับความเสียหาย กรณีเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายแก่ร่างกาย อันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้รับจ้างจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ใช้ทางดังกล่าว เมื่อกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ ตามนัยมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยอาจดำเนินการเองหรือว่าจ้างให้เอกชนดำเนินการแทน ได้ทำสัญญาว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำที่พิพาท กรณีเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของกรุงเทพมหานครในการดำเนินกิจการทางปกครอง เมื่อการดำเนินการของผู้รับจ้างเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ใช้ทาง กรุงเทพมหานครในฐานะตัวการจึงต้องร่วมรับผิดชอบผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดซึ่งผู้รับจ้างในฐานะตัวแทนของตนได้กระทำลง ตามนัยมาตรา ๔๒๗



ประกอบกับมาตรา ๔๒๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้รับจ้างและกรุงเทพมหานครจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในผลแห่งละเมิดที่ได้กระทำลงต่อผู้ใช้ทางซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยสิ้นเชิง ส่วนระหว่างกรุงเทพมหานครและผู้รับจ้างด้วยกัน หากต่อมาในภายหลังกรุงเทพมหานครได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้ว กรุงเทพมหานครก็ชอบที่จะใช้สิทธิตามสัญญาเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชดใช้คืนได้ตามข้อตกลงของสัญญาจ้างดังกล่าว ตามนัยมาตรา ๔๒๗ ประกอบกับมาตรา ๔๒๕ และมาตรา ๔๒๖ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๓.๓๐ นาฬิกา ซึ่งอยู่ในระหว่างอายุสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณสี่แยกเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน ของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ฟ้องคดีได้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยลำพังออกจากซอยงามวงศ์วาน ๔๖ มุ่งหน้าไปยังซอยพหลโยธิน ๓๗ เมื่อผ่านหน้าโรงพยาบาลวิภาวดี ใกล้กับร้านคาราโอเกะก่อนถึงทางบังคับเลี้ยวซ้ายซึ่งเป็นที่มีการซ่อมแซมผิวถนนที่ทรุดตัว ได้ตกลงไปในหลุม รถจักรยานยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีขี่ขี่มาล้มทับบริเวณข้อเท้า เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บกระดูกข้อเท้าขวาหัก รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย กระฉกมองข้างและที่พิกัดเท้าหัก แขนด์และโซ๊คหน้าบิดงอ ภายหลังจากเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีได้เข้ารักษาตัวด้วยการผ่าตัดร้อยกระดูกข้อเท้าที่หักด้วยโลหะ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมีสาเหตุมาจากการที่สำนักงานเขตจตุจักร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และบริษัท ช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำข้างต้น ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่เห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาภาพถ่ายถนนงามวงศ์วานซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำส่งต่อศาลเห็นว่า แม้จะได้มีการนำแผ่นเหล็กมาปูทับบนผิวถนนงามวงศ์วานบริเวณที่ชำรุดไว้เป็นการชั่วคราว รวมถึงมีการติดตั้งป้ายแสดงว่ามีการดำเนินการโครงการก่อสร้างอยู่ แต่ก็ยังไม่ปรากฏข้อมูลหรือพยานหลักฐานใดที่จะยืนยันได้ว่าภาพดังกล่าวถ่ายขึ้นเมื่อวันเวลาใด แตกต่างจากภาพถ่ายของผู้ฟ้องคดีที่มีการระบุข้อมูลวันเวลาที่ถ่ายภาพไว้ว่าภาพดังกล่าวถ่ายไว้เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยภาพที่แสดงว่าพื้นผิวถนนชำรุดเป็นหลุมจำนวนมาก



๕ ภาพ ถ่ายขึ้นในช่วงระหว่างเวลา ๔.๑๙-๔.๒๓ นาฬิกา ส่วนภาพที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการรักษาด้วยการเข้าเฝือก ถ่ายขึ้นเมื่อเวลา ๕.๑๖ นาฬิกา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวันเวลาดังกล่าวกับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลวิภาวดีที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการรักษาตัวภายหลังเกิดเหตุ ระบุวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๕.๐๗ นาฬิกา พบว่าเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกัน จึงเชื่อได้ว่าภาพถ่ายของผู้ฟ้องคดีเป็นภาพถ่ายถนนงามวงศ์วานในวันเกิดเหตุจริง และเมื่อพิจารณาประกอบกับรายงานผลการควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำฯ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำส่งต่อศาล ปรากฏว่าในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีการรายงานว่า เกิดอุปสรรคและเหตุขัดข้อง ท่อรวบรวมน้ำเสียแตกรั่วทำให้น้ำไหลเข้ามาในบริเวณก่อสร้างมากจนไม่สามารถทำงานก่อสร้างได้... และเมื่อพิจารณารายงานของเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ก็ยังคงมีการรายงานอุปสรรคและเหตุขัดข้องเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏอีกว่าสำนักการระบายน้ำได้มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดหลายครั้งเรื่อยมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงแสดงให้เห็นว่า การซ่อมแซมผิวถนนฝั่งขาออกไปยังถนนวิภาวดีรังสิต ยังไม่แล้วเสร็จ ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น พฤติการณ์แห่งคดีจึงต้องรับฟังข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ส่งผลให้ผิวจราจรถนนงามวงศ์วานทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่จัดให้มีการซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ อย่างปลอดภัย ไม่ได้นำแผ่นเหล็กมาปิดหลุมดังกล่าวไว้ ถือเป็นความบกพร่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะจัดให้มีป้ายเตือนหรือสัญญาณไฟหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาอาการบาดเจ็บของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า หากผู้ฟ้องคดีขับจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายแก่รถจักรยานยนต์ของผู้ฟ้องคดีมากกว่าที่ปรากฏตามภาพถ่ายและใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ประกอบกับเมื่อพิจารณาภาพแฉกกันจราจรชนิดบรรจุน้ำได้หรือแท่งแบรีเออร์สีส้มที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำมาติดตั้งเพื่อเตือนอันตรายในจุดพิพาท เห็นว่า แท่งแบรีเออร์ดังกล่าวมิได้ติดตั้งอยู่ในลักษณะกีดขวางถนนที่ทรุดตัวอันจะทำให้ผู้สัญจรไปมาในถนนเส้นดังกล่าวสามารถสังเกตได้โดยง่ายว่ามีการซ่อมแซมผิวถนนอยู่ กรณีจึงต้องรับฟังว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจำเป็นต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ในการใช้ทางสัญจรช่วงเวลากลางคืนแล้ว

เมื่อรับฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้รับจ้างจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำฯ แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการอย่างเพียงพอ ทำให้ท่อรวบรวมน้ำเสียแตกชำรุด ส่งผลให้ผิวจราจรถนนงามวงศ์วานทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ และไม่จัดให้มีการซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

อย่างปลอดภัย ไม่ได้นำแผ่นเหล็กมาปิดหลุมดังกล่าวไว้ รวมทั้งไม่ติดสัญญาณไฟ สัญญาณป้ายเตือน หรือจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ทราบถึงอันตราย จนก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ฟ้องคดีและทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายแก่ร่างกายอันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐^๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ ตามนัยมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๖)^๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๑๖ (๔)^๓ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาจดำเนินการเองหรือว่าจ้างให้เอกชนดำเนินการแทนได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำสัญญาว่าจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำฯ ตามสัญญาจ้างลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ กรณีจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการดำเนินกิจการทางปกครอง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ดำเนินการแทน ซึ่งเมื่อการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะตัวการจึงต้องร่วมรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิด

^๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

^๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้

ขลข

ขลข

(๖) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

ขลข

ขลข

^๓ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

ขลข

ขลข

(๔) การสาธารณสุข โภชนา และการก่อสร้างอื่น ๆ

ขลข

ขลข



ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะตัวแทนของตนได้กระทำลงด้วย ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔๒๗ ประกอบกับมาตรา ๔๒๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่อาจอ้างว่าตนไม่ต้องรับผิดชอบเนื่องจากไม่มีข้อสัญญากำหนดให้ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่สาม เนื่องจากข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบตามสัญญาจ้างพิพาทเป็นเพียงข้อตกลงสองฝ่ายซึ่งมีผลใช้บังคับระหว่างคู่สัญญาด้วยกันเท่านั้น ไม่อาจยกขึ้นกล่าวอ้างเพื่อใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในผลแห่งละเมิดที่ได้กระทำลงต่อผู้ฟ้องคดีโดยสิ้นเชิง ส่วนระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ด้วยกัน หากต่อมาในภายหลังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ชอบที่จะใช้สิทธิตามสัญญาเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้คืนได้ตามข้อตกลงของสัญญาจ้างดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒๗ ประกอบกับมาตรา ๔๒๕ และมาตรา ๔๒๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับค่าสินไหมทดแทนในส่วนของการรักษาพยาบาลนั้น ตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินการรักษาพยาบาลที่ผู้ฟ้องคดีนำส่งต่อศาล เป็นค่าใช้จ่ายที่มีหลักฐานยืนยันจากโรงพยาบาลและมีใช้การรักษาพยาบาลที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงแต่อย่างใด และจากข้อมูลการรักษาผู้ป่วยกระดูกข้อเท้าหักด้วยการร้อยโลหะ โดยปกติใช้เวลาในการรักษาประมาณหนึ่งปีถึงหนึ่งปีครึ่ง ต้องมีการทำกายภาพบำบัดหลังการผ่าตัด ๓-๔ เดือน รวมทั้งต้องมีการผ่าตัดเอาโลหะออก กรณีจึงสมควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนเป็นการรักษาพยาบาลในอนาคตสำหรับการผ่าตัดเอาเหล็กออก โดยสงวนสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษายกในสองปีตามมาตรา ๔๔๔ วรรคสอง^{๔-๗} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งสมควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาด้วยรถแท็กซี่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๘๖,๙๓๙ บาท ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๐๔/๒๕๖๒)

^{๔-๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๕ นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดชอบกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในการที่จ้างนั้น

มาตรา ๔๒๖ นายจ้างซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอันลูกจ้างได้ทำนั้น ชอบที่จะได้ชดใช้จากลูกจ้างนั้น

มาตรา ๔๒๗ บทบัญญัติในมาตราทั้งสองก่อนนั้น ท่านให้ใช้บังคับแก่ตัวการและตัวแทนด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๔๔๔ ๗๗ ๗๗

ถ้าในเวลาที่พิพากษาคดี เป็นพันวิสัยจะหยั่งรู้ได้ว่าความเสียหายนั้นได้มีแท้จริงเพียงใด ศาลจะกล่าวในคำพิพากษาวางยงตนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีก็ได้



๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมทางหลวง

การที่กรมทางหลวงก่อสร้างรางระบายน้ำระบบเปิดบริเวณทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ตอนห้วยใต้-วังยาว ระหว่าง กม.๒๒๒+๗๐๐-กม.๒๒๓+๒๐๐ มีจุดประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาพื้นที่รับน้ำที่หายไปจากสองข้างทางถนนเพชรเกษมให้มากที่สุด ในสภาพที่ช่องทางระบายน้ำออกสู่ทะเลมีจำกัด ซึ่งจะช่วยให้ไม่เกิดน้ำท่วมดังเช่นที่ผ่านมา โดยสามารถรองรับปริมาณน้ำและมีอัตราความเร็วในการระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมฉับพลันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าระบบระบายน้ำแบบฝังท่อซีเมนต์ จึงถือว่ากรมทางหลวงได้ใช้ดุลพินิจโดยอาศัยข้อมูลเชิงวิชาการและมาตรฐานทางวิศวกรรมในการกำหนดรูปแบบการก่อสร้างระบบระบายน้ำของทางหลวงตามความเหมาะสมแก่กรณี ตามสภาพปัญหาและสภาพพื้นที่แล้ว หากภายหลังการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบเปิดแล้ว เกิดปัญหาเรื่องความปลอดภัยทางจราจรหรือมีน้ำท่วมขังเน่าเสียเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หรือมีขยะสะสมส่งกลิ่นเหม็นก็สามารถร้องขอให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ แล้วแต่กรณีได้ โดยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ประกอบกับโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นโครงการก่อสร้างขนาดเล็ก มิใช่โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ และไม่ถือว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน กรณีจึงไม่จำเป็นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รวมทั้งมิใช่การทำหรือแก้ไขทางระบายน้ำโดยธรรมชาติที่ไหลผ่านทางหลวงที่จะต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนเข้าดำเนินการตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ การก่อสร้างรางระบายน้ำดังกล่าวข้างต้นจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบเป็นผู้พักอาศัยและประกอบอาชีพตามแนวถนนเพชรเกษม ช่วงระหว่าง กม.๒๒๑-กม.๒๒๓ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นช่วงระยะทางที่กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการก่อสร้างทางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง

